

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
11317/2553

โม อินดัสตรีส์, แอลแอลซี
บริษัทเอ็ม เค เค (ไทยแลนด์) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 179, มาตรา 180

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

การขอแก้ไขคำให้การต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลก่อนวันนัดชี้สองสถานหรือก่อน
วันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ไม่มี การชี้สองสถาน ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา
180 เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนัดชี้สองสถานหรือ
นัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 แต่เมื่อถึงวันนัด ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งชี้สองสถานและให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยาน
โจทก์ในวันอื่น วันที่ 8 มีนาคม 2553 ย่อมมิใช่วันชี้สองสถานหรือวันสืบพยาน ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 180 จำเลยจึงยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การในวันดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยและห้าม
จำเลยใช้ ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับเครื่องหมายการค้าที่
เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การที่จำเลยฟ้องแย้งขอให้บังคับ
โจทก์ชดเชยค่าเสียหายแก่จำเลยโดยอ้างว่า โจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตทำให้จำเลยสูญเสีย
รายได้ เนื่องจากต้องเก็บสินค้าที่วางจำหน่ายในท้องตลาดระหว่างรอฟังผลของ

คดี เป็นฟ้องแย้งโดยอาศัยเหตุที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เป็นข้ออ้าง ฟ้องแย้งจึงเป็นเรื่อง
อื่นไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้
ไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม และมาตรา 179 วรร
ท้าย

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ELLA MOSS ทะเบียนเลขที่ ค 293695 หรือให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 705074 และห้ามจำเลยใช้ ยื่นคำขอจดทะเบียน
หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้า ELLA MOSS และ
เครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ELLA MOSS
ของโจทก์ จำเลยให้การต่อสู้คดี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ในวันที่ 8 มีนาคม 2553

ในวันนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การ
พร้อมกับฟ้องแย้งต่อศาล ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
มีคำสั่งว่า ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180
การแก้ไขคำให้การต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่
น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ไม่มีวันชี้สองสถาน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่น
คำร้องได้ก่อนหน้านั้น หรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน หรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย จำเลย ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งในวันนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ ไม่รับคำให้การเพิ่มเติมและฟ้องแย้งของจำเลย และมีคำสั่งให้งดชี้สองสถาน กับนัดสืบพยานโจทก์ใหม่

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่รับคำให้การเพิ่มเติมและฟ้องแย้งของจำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการขอแก้ไขคำให้การไว้ จำเลยต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ไม่มี การชี้สองสถาน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้นัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 แต่ข้อเท็จจริงได้ความจากรายงานกระบวนการพิจารณาประกอบรายงานเจ้าหน้าที่ศูนย์นัดความว่า ในนัดวันที่ 8 มีนาคม 2553 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งงดชี้สองสถานและให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 1 กันยายน 2553 แทน ดังนี้ ย่อมถือไม่ได้ว่าวันที่ 8 มีนาคม 2553 เป็นวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยานตามบทกฎหมาย การที่จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การในวันดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งไม่รับคำให้การเพิ่มเติมของจำเลยจึงไม่ชอบ ส่วนฟ้องแย้งของจำเลยที่ขอให้บังคับโจทก์ชดเชยค่าเสียหาย 50,000 บาท แก่จำเลย โดยอ้างว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริต

ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย เพราะสูญเสียรายได้เนื่องจากต้องเก็บสินค้าที่วางจำหน่ายในท้องตลาดตามคำสั่งของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในระหว่างรอฟังผลของคดี เป็นการฟ้องแย้งโดยอาศัยเหตุที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีเป็นข้ออ้างในการฟ้องแย้ง เป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ เป็นฟ้องแย้งที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม และมาตรา 179 วรรคท้าย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นฟ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับคำให้การเพิ่มเติมของจำเลยไว้แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แต่ยังคงไม่รับคำฟ้องแย้งของจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-อร่าม เสนามนตรี-สมศักดิ์ เนตรมัย)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางสาวลักษณ จุลมนต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ